

1003738-80.2017.8.26.0681

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Internação compulsória

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... e social, e a repressão e combate ao tráfico de drogas lícitas e ilícitas visando ao bem-estar da sociedade, à proteção à vida e à ordem pública.

§ 1º - Para a consecução da Política Estadual sobre Drogas, serão empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não governamentais e a sociedade civil. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, Louveira - SP - cep 13290-024

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003738-80.2017.8.26.0681 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003738-80.2017.8.26.0681

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Internação compulsória

Requerente:

Rosaly Maria Diolindo

Requerido:

Altair Saraiva Diolindo e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

VISTOS,

ROSALY MARIA DIOLINDO ingressou com ação de internação compulsória, com pedido liminar de tutela de urgência, contra MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e seu filho ALTAIR SARAIVA DIOLINDO, alegando, em síntese, que o corréu é dependente químico, fazendo uso de substâncias químicas, entorpecentes e bebida alcoólica, apresentando comportamento violento, necessitando de internação para tratamento adequado, que foi negada pela requerida.

Com a petição inicial (fls. 01/08), trouxe documentos (fls. 09/24).

Concedida à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça (fls. 30).

O Ministério Público foi desfavorável ao deferimento da liminar (fls. 32/33).

Indeferido o pedido de tutela de urgência (fls. 36/38).

Em sua defesa, o MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pela ausência de previsão legal para promover a internação de dependentes químicos; e, no mérito, ser inadmissível o custeio em clínica particular em detrimento das políticas públicas de saúde; conforme contestação (fls. 52/58).

ALTAIR SARAIVA DIOLINDO apresentou contestação por negativa geral, através de curador especial, requerendo a improcedência da ação (fls. 91/94).

A FAZENDA ESTADUAL arguiu que já oferece o serviço de tratamento ao dependente químico, através de sua rede de atendimento formada, sendo indevida a forma pretendida pela requerente (fls. 112/120).

Réplicas (fls. 104/105 e 127/130).

Juntada de laudo pericial (fls. 182/188).

Petições das partes (fls. 192, 193/194 e 195).

Manifestação final do Ministério Público pela improcedência (fls. 206/208).

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se, em parte, com o mérito.

A Lei n.º 13.840/2019 inclui definição e responsabilidade no Sistema de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, previsto na Lei n.º 11.343/2006, vejamos:

(destacado)

Art. 3º (...). § 1º Entende-se por Sisnad o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, os Sistemas de Políticas Públicas sobre Drogas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Outrossim, a Lei Estadual n.º 17.183/2019, que institui Política Estadual sobre Drogas, o Fundo Estadual Antidrogas e dá outras providências, ressalta: (destacado)

Artigo 1º - Em consonância com a Lei Federal nº 13.840, de 5 de junho de 2019 e com o Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019, esta lei regula, no âmbito do Estado, a Política Estadual sobre Drogas, com o objetivo de executar ações de prevenção, atenção, reabilitação psicossocial, reinserção social de usuários de álcool e outras drogas, especialmente aqueles que se encontrem em situação de risco físico e social, e a repressão e combate ao tráfico de drogas lícitas e ilícitas visando ao bem-estar da sociedade, à proteção à vida e à ordem pública.

§ 1º - Para a consecução da Política Estadual sobre Drogas, serão empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não governamentais e a sociedade civil. (...)

Artigo 4º - A Política Estadual sobre Drogas será estruturada em torno dos eixos de prevenção, de assistência e tratamento, de aquisição de autonomia, de monitoramento e avaliação e de redução da oferta, de acordo com as seguintes etapas e diretrizes:

I - no eixo de prevenção: (...) d) oferecer atendimento individualizado por equipe multidisciplinar capacitada; e) elaborar projeto terapêutico singular com indicação de tratamento ambulatorial, eventual internação e programa de atenção, visando ao não uso de drogas; f) prover atenção de urgência e emergência em saúde, além de atendimento hospitalar específico, levando em consideração as especificidades dos usuários de drogas; g) ampliar o acesso dos usuários à rede de atenção integral à saúde, segundo os níveis de prioridade e complexidade e os serviços tipificados pelo Sistema Único de Saúde; (...)

Não bastasse a expressa previsão legal de participação ESTADUAL e do MUNICÍPIO no Sisnad, permanece o julgamento do TEMA 793, pelo C. Supremo Tribunal Federal. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

O mesmo entendimento decorre da Súmula nº 37 deste E. TJSP: "A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno". E, neste ponto, cabe utilização dos mecanismos do SUS no enfrentamento da dependência de drogas.

E, como decido por este E. TJSP:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - Concessão de assistência médico-hospitalar à dependente químico - Admissibilidade - Configurada responsabilidade do Município de Ibiúna - Arts. 6º e 196 da CF/88 - Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida - O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP, 3ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 1002889-11.2019.8.26.0238, Rel. Marrey Unt, j. em 18/12/2020).

Assim, o MUNICÍPIO tem legitimidade para figurar na presente ação.

Outrossim, em análise preliminar (fls. 36/38), foi indeferido o pedido de tutela cautelar antecipatória, oportunidade em que, a fim de garantir celeridade ao procedimento, foi determinada a indicação de curador especial ao requerido.

No mérito, a ação é improcedente.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), buscando padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde, elabora, desde o ano de 1893, a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (ou Classificação Internacional de Doenças - CID), que se encontra em sua 10ª revisão (CID 10). Seu Capítulo V aborda os Transtornos Mentais e Comportamentais, apresentando divisões, com nomenclaturas do F00 até F99. A categoria F10-F19 diz respeito aos transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa; enquanto a subdivisão F19 fala dos transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, dentre eles, a síndrome da dependência (F19.2).

No presente caso, o Laudo Médico verificou que (fls. 186):

6- Diagnóstico:

O periciado é portador de transtorno mental do tipo Síndrome de Dependência ao Alcool, classificada na CID10-F10-2.

7- Comentários médico-legais:

Considerando os dados da história pregressa do periciado e aqueles encontrados no exame psiquiátrico, e de acordo com a Classificação Internacional das Doenças, 10ª edição (CID10), trata-se de quadro mental compatível com Transtorno mental tipo Síndrome de Dependência ao Alcool, codificado como F10-2 pela CID10. Portanto, durante a avaliação pericial foi constatado o estado de enfermidade mental que não compromete a capacidade de discernimento do examinando. Não necessita tratamento em regime de internação até esse momento.

8- Conclusão:

Diante do exposto até o momento, concluímos ser o periciado capaz de gerir seus bens e sua vida cível. Deverá permanecer em tratamento psiquiátrico ambulatorial a nível de CAPS Alcool e Drogas.

Entende-se, com isso, que não foram preenchidos os requisitos exigidos pela Lei n.º 10.216/2001: Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. (...)

Destarte, considerando-se o laudo médico e a circunstância da Lei n. 10.216/2001 exigir, para que a internação compulsória seja decretada, a existência de laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos (art. 6º), a improcedência do pedido se impõe.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação, o que faço com resolução do mérito, nos moldes da lei processual (CPC, art. 487, I), condenando a autora no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários sucumbenciais, que fixo, por equidade, em R\$ 1.000,00 (CPC, art. 85, § 8º), observada a concessão (fls. 30) dos benefícios da gratuidade da Justiça (CPC, art. 98, § 3º).

P.I.C.

Louveira, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA